

中建香港質技字 (2015) 第002號

01 JUN 2015

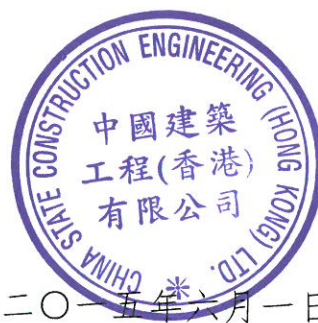
關於印發公司《分判結算工作指引》的通知

各部門、子公司、地盤：

為加強分判結算工作管理，提高結算工作效率，降低公司合約及法律風險，進而保障公司最大利益，特制定《分判結算工作指引》，詳細內容見附件。

請遵照執行。

附件： 《分判結算工作指引》



二〇一五年六月一日

抄報：公司領導

中國建築工程(香港)有限公司

分判結算工作指引

第一章 總則

一. 目的

為進一步加強分判結算工作管理，提高結算工作效率，降低公司合約及法律風險，進而保障公司最大利益，特制定本工作指引。

二. 適用範圍

本工作指引適用於公司轄下所有地盤及由公司牽頭的聯營地盤。

第二章 一般程序及要求

一. 在收到分判商提交的結算文件後，地盤應盡快開展相應分判結算工作，結算過程中與分判商保持溝通，以免引起不必要的爭議。

二. 結算前，地盤需核對分判工程合約內加帳數量和單價，覆核合約外及增加工程申請是否已獲得審批，確保扣數文件及程序理據充分，各項記錄清晰準確，所有文件經相應人仕簽署完備。

三. 地盤編制分判結算方案，按合約科要求提交結算資料予工程公司/部門審批。結算資料包括但不限於：

(一) 分判工程合約的收支比較，包括對應工程項目地盤收入與支出的數量及金額，潛在收入與支出對比分析等；

(二) 實量實度工程項目地盤重度數及相關圖則；

(三) 分判商結算的成本分析，包括由分判商入場至完工離場的出入閘記錄、手寫出入記錄、材料及機械支出等；

(四) 分判商扣數記錄及相應證明文件。

四. 結算方案及相應資料經工程公司/部門審批後，地盤安排保固金發放事宜，如有需要安排履約保函與擔保退還事宜。

五. 由地盤經理代表公司與分判商授權人仕共同簽署分判工程結算協議書，並配合工程公司/部門安排支付事項。

六. 原則上地盤應在保養期結束後半年內完成分判商結算工作，如

有特殊安排，地盤需向工程公司/部門提交報告說明未完成結算情況。

第三章 未完合約終止的結算工作

一． 如分判合約因分判商未能履行而終止，地盤需及時完成各項工料測量記錄工作，估算因此導致公司的各項損失，按合約外工程審批權限報公司領導審批。

二． 地盤需以適當途徑告知分判商因終止未完合約需承擔的各項責任，並做好文件登記工作。

三． 與分判商就未完合約終止後續事宜達成一致後，地盤需按合約科要求提交報告及相應資料予工程公司/部門審批，並與分判商簽署相關文件交由工程公司/部門合約科存檔。

第四章 分判失聯或清盤的結算工作

一． 分判商失聯

(一) 如分判商失去聯絡，地盤可到商業登記署查核分判商運作狀態及最新聯絡資料，獲取分判商聯絡資料後，進行餘下結算工作。

(二) 如聯絡分判商仍無回應，地盤需將相關結算資料用雙掛號形式寄出，並保留寄出收據。

(三) 如分判商始終無回應，地盤需向工程公司/部門提交報告說明情況，並提交相關結算資料及其寄送收據予合約科存檔。

(四) 如查明分判商已結束營業，地盤需向工程公司/部門提交報告說明情況，並提交相關結算資料及商業登記查詢結果予合約科存檔。

二． 分判商公司清盤

(一) 分判商公司進入清盤程序，原分判商負責人已不能代表分判合約受益人處理結算事宜。

(二) 如經地盤覆核，分判商結算後已無糧款可供發放，地盤需提交報告予工程公司/部門審批，同時盡快將有關情況通知清盤執行人並在債權人會議上提出，以免公司被他人追收糧款。

(三) 如分判商公司已清盤，預算分判商仍有工程尾數可收，地盤可待清盤執行人聯絡地盤後，按一般結算程序處理。

(四) 地盤提供有關清盤資料及清盤執行人文件供工程公司/部門

合約科審批後，安排向清盤執行人支付結算尾款事宜。

第五章 業主指定分判商的結算工作

一． 業主指定分判商結算前，地盤需釐清相關責任，確保所有分判扣數記錄清晰、理據充分，並由相關業主指定分判商授權人仕簽名作實。

二． 業主指定分判商分判工程結算依據合約條款進行，地盤需以保障公司利益為前提，適度參與，必要時採用適當方式引導結算方向。

三． 如業主指定分判商結算在短期內無法完成，地盤需整理提交分判商申請糧款及業主批付的最新糧單資料交工程公司/部門合約科存檔。

四． 地盤與業主指定分判商簽署結算協議書時，必須附上由業主與業主指定分判商簽署的結算證明文件。經工程公司/部門合約科審核後，安排支付事宜。

第六章 保固金與結算工作

一． 結算方案經工程公司/部門審批後，地盤依據合約條款，向工程公司/部門合約科提交相關文件，安排保固金發放事宜。

二． 如需對保固金支付時間或比例做出調整，地盤需提交報告予工程公司/部門合約科審核，由工程公司/部門總經理批准，如有需要報公司領導審批。

第七章 結算爭議

一． 結算出現爭議時，地盤需及時將爭議事項說明及相關資料上報工程公司/部門合約科。

二． 如經地盤及合約科跟進後爭議未能解決，工程公司/部門應視其對公司聲譽及工程進度的影響提交報告予公司批准。

(一) 對於影響公司聲譽及可能引起法律後果的爭議事件，地盤及工程公司/部門按公司批覆方案跟進，爭取2個月內解決。如2個月內未能解決，應向公司總經理常務會議匯報；

(二) 對於影響其他地盤進度的爭議事件，工程公司/部門合約科組織召開進度風險會議，把在建工程與結算工程通盤考慮；

(三) 普通爭議事件按正常結算程序處理，工程公司/部門合約科需定期檢討爭議統計情況，向工程公司/部門分管合約副/助理總經理匯報。

(四) 地盤須在結算過程中妥善處理與分判商關係，盡量避免與分判商進入仲裁、訴訟程序。

第八章 調解、仲裁與訴訟

一. 如爭議可能進入調解、仲裁或訴訟，地盤需分析分判商訴求，向工程公司/部門商務科及分管商務副/助理總經理通報，並提交事件報告及建議處理方案。

二. 如經工程公司/部門跟進後未能解決，地盤及工程公司/部門根據分判合約條款《爭議處理》建議爭議解決方式，並提交報告報公司商務部及公司領導。

三. 報告經工程公司/部門、商務部審核及公司領導審批後，地盤及工程公司/部門按照報告批覆之解決方式處理爭議，並定期向公司匯報。

四. 爭議解決如需聘請律師/顧問/專家等，地盤需申報，經工程公司/部門、商務部審核後，報公司領導審批。

五. 爭議解決過程中，地盤需向工程公司/部門及時通報事態進展，由工程公司/部門視情況通報至商務部、中國建築國際集團有限公司有關部門，未經公司同意不得擅自對外發佈信息。

附表：分判未能完成/特殊結算報告

中國建築工程(香港)有限公司

分判未能完成/特殊結算報告

地盤合約編號：_____

報告流水號：_____

地盤合約名稱：_____

分判合約編號：_____

分判商名稱：_____

分判合約名稱：_____

分判合約金額：_____

分判商糧單資料	地盤已付金額(萬)	分判申請金額(萬)	差額(萬)	差額原因
合約內工程金額				
合約外工程金額				
合約外工程金額(有對應)				
增加工程金額				
固金				
加款總金額				
減款總金額				

總計：_____

未能與分判完成結算的原因及地盤建議解決的方案：

地盤經理簽署：_____

日期：_____

工料測量師意見：

工料測量師：_____

日期：_____

工程公司/部門意見：

 分管合約助理/
副總經理：_____

工程公司/部門總經理：_____

日期：_____

日期：_____